



P U T U S A N

Nomor 2 PK/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **ARBIANSYAH Alias ARBI BIN BANI AMIN;**

Tempat Lahir : Jakarta;

Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/6 Agustus 1985;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Perum Bumi Yapenmas Indah Blok C.3
Nomor 18 RT.001/009, Desa Sumber
Jaya, Kecamatan Tambun Selatan,
Kabupaten Bekasi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN SUBSIDARITAS:

Primair : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 2 PK/Pid.Sus/2018



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi tanggal 11 Juli 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARBIANSYAH Alias ARBI BIN BANI AMIN (Alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun, denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama dalam masa tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu netto 0,1427 gram; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 641/Pid.Sus/2017/PN.Bks tanggal 25 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arbiansyah Alias Arbi bin Bani Amin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
4. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 2 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan akan dikurangi sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sabu-sabu ± 0,142 gram dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/PK/Akta.Pid/2017/PN.Bks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bekasi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 November 2017, Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2017, mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 25 Juli 2017. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagaimana diuraikan dalam memori Peninjauan Kembali tanggal 7 November 2017, dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judez facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 2 PK/Pid.Sus/2018



“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”, jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*, karena putusan *a quo* ternyata dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;

- Bahwa bukti surat yang diberi tanda Peninjauan Kembali, yaitu hasil *assesment* atau Pengkajian Penyalah guna Narkotika pemeriksaan medis, kesehatan jiwa dan psikososial tanggal 29 Maret 2017, belum diajukan dalam persidangan perkara pidana Nomor 641/Pid.Sus/2017/PN.Bks;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ditangkap dan digeledah Anggota Polisi di Jalan Raya Kalimalang, Cikarang, Bekasi, ditemukan sabu-sabu dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram dalam 1 (satu) sachet plastik kecil dalam bungkus rokok Sampurna Mild ditaruh di kantong belakang celana Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu tersebut dimaksudkan Terdakwa akan digunakan bagi dirinya sendiri dan diperolehnya dengan cara membeli dari Alex (DPO) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di Hotel Illiagals di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Pusat. Namun pada saat Terdakwa berdiri di pinggir jalan raya menunggu ojek Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa ditangkap dan digeledah Anggota Polisi dan ternyata tidak ada bukti bahwa Narkotika yang ada pada Terdakwa tersebut akan diserahkan atau dijual kepada orang lain;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah pengguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 2 PK/Pid.Sus/2018



sehingga harus dipidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa meskipun Terdakwa tidak didakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 675 K/Pid/1987 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1892 K/Pid.Sus/2011 yang intinya menyatakan bahwa “Apabila dalam persidangan terbukti delik yang dilakukan Terdakwa lebih ringan sifatnya dari delik yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, Terdakwa tetap dipersalahkan atas delik tersebut dan dipidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan”;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 ayat (2) *juncto* Pasal 266 ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 641/Pid.Sus/2017/PN.Bks tanggal 25 Juli 2017 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 266 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 2 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **ARBIANSYAH Alias ARBI BIN BANI AMIN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 641/Pid.Sus/2017/PN. Bks tanggal 25 Juli 2017 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terdana **ARBIANSYAH Alias ARBI BIN BANI AMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdana **ARBIANSYAH Alias ARBI BIN BANI AMIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sabu seberat $\pm 0,142$ gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdana untuk membayar biaya perkara pada tingkat Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **8 Maret 2018** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu**

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 2 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Dr. Carolina, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

**SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002**

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 2 PK/Pid.Sus/2018